والقيمة فى الصيد الحرمى اذا كان مملوكا لآدمى (فيرد ما أخذه لمالكه) ان كان باقيا لانه عين ماله وان تلف فعلى سارق مثل مثلى وقيمة غيره (ويعيد ما خرب من الحرز) لتعديه (وعليه) أى على السارق الذى وجب عليه القطع (أجرة القاطع وثمن الزيت) للحسم فى ماله فى الاصح اما أجرة القاطع فلان القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق واما ثمن زيت الحسم فلانه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه فانه اذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف فوجب لذلك

(باب حد قطاع الطريق)

(وهم المكلفون الملتزمون) ولو أنثى أو ذميين أو ارقاء (الذين يخرجون على الناس) بسلاح ولو عصا أو حجرا فى صحراء أو بنيان أو بحر (فيأخذون أموالهم مجاهرة) والاصل فى حدهم قول الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض قال ابن عباس وأكثر المفسرين نزلت فى قطاع الطريق من المسلمين لقوله تعالى بعد ذلك الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها فلما خص الحكم بما قبل القدرة علم انه أراد المحاربين قاله فى شرح المنتهى (ويعتبر) لوجوب الحد على المحارب ثلاثة شروط الاول (ثبوته) أى ثبوت كونه محاربا (ببينة أو اقرار مرتين) كما يعتبر ذلك فى السرقة ذكره القاضى وغيره (و) الثانى (الحرز) بأن يغصب المال من يد مستحقه فلو وجده مطروحا ليس بيد أحد أو أخذه من يد من غصبه لم يكن محاربا (و) الثالث (النصاب) وهو القدر الذى يقطع به السارق وتقدم قدره فى الباب قبله (ولهم أربعة أحكام) أشار للاول بقوله (ان قتلوا) يعنى بقصد المال (ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا) قال فى المنتهى وان قتل فقط لقصد المال قتل حتما ولا يصلب قال فى شرحه يعنى ان المحاربين اذا قتلوا فى المحاربة بقصد المال ولم يأخذوا قتلوا حتما ولا يصلبون على الاصح انتهى وأشار للثانى بقوله (وان قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا) قال فى المنتهى فمن قدر عليه وقد قتل ولو ممن لا يقاد به كولده ومن وذمى لقصد ماله وأخذ مالا قتل ثم صلب قاتل يقاد به حتى يشتهر ولا يقطع مع ذلك انتهى وأشار للثالث بقوله (وان أخذوا مالا ولم يقتلوا تقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما) فى آن واحد قال فى المنتهى وان لم يقتل وأخذ نصابا بالاشبهة له فيه لا من مقرد عن قافلة قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى فى مقام واحد حتما وخلى انتهى وأشار للرابع بقوله (وان أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم) قال فى المنتهى وان لم يقتل ولا أخذ مالا نفى وشرد ولو قنا فلا يترك يأوى الى بلد حتى تظهر توبته وتنفى الجماعة متفرقة انتهى (ومن مات منهم) أى من المحاربين (قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله) تبارك وتعالى من صلب وقطع ونفى وتحتم قتل وكذا خارجى وباغ ومرتد محارب (وأخذ بحقوق الادميين) ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم سقط عنه بمجرد توبته قبل اصلاح عمل على الاصح

*(فصل * ومن أريد بأذى فى نفسه أو) أريد (ماله او) أريدت (حريمه) ولو قل المال الذى

أخذ